공 정 거 래 위 원 회

제 3 소 회 의

의 결 제 2025 - 054 호 2025. 3. 24.

사 건 번 호 2022전자0975

사 건 명 ㈜머스트잇의 부당한 표시·광고행위 및 전자상거래소비자보호법 위반행위에 대한 건

피 심 인 주식회사 머스트잇
서울 강남구 압구정로 148
대표이사 조○○
대리인 법무법인(유) 태평양
담당변호사 김○○, 최○○, 김○○, 박○○

심의종결일 2025. 3. 17.

주 문

1. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱]을 통하여 다른 통신판매업자의 상품 판매를 중개하거나 피심인 자신이 상품을 직접 판매하면서 동일한 상품에 대해 계속하여 할인 행사를 진행함에도 특정 기간에만 한정하여 할인 행사를 진행하는 것처럼 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 거짓·과장의 표시·광고행위를 다시 하여서는 아니 된다.

2. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 1. 행위를 함으로써 '표시·광고의 공정화에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을

받았다는 사실을 <별지1> 기재의 문안대로 자신이 운영하는 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱] 전체화면의 6분의 1 이상이 되는 크기(모바일 앱의 경우 전체화면의 2분의 1 이상이 되는 크기)의 팝업 화면을 통하여 6일간 공표하여야 한다. 단, 팝업창 설정방식, 공표관련 글자의 크기, 게재 방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

3. 피심인은 자신이 운영하는 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱]을 통하여 아래와 같이 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인하거나 청약철회 등을 방해하는 행위를 다시 하여서는 아니 된다.

가. 소비자가 청약철회 등을 할 수 있는 기간을「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」이 보장하는 기간보다 단축하여 고지하거나 같은 법에서 보장하는 청약철회 등의 사유를 임의로 제한하여 고지하는 행위

나. 판매업체의 상품을 중개하면서 광고상품을 구입한 판매업체의 상품을 검색결과 상위에 배치하였음에도 이러한 사실을 소비자에게 알리지 않은 행위

4. 피심인은 이 시정명령을 받은 날부터 30일 이내에 위 3. 행위를 함으로써 '전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률'을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았다는 사실을 <별지2> 기재의 문안대로 자신이 운영하는 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱] 전체화면의 6분의 1 이상이 되는 크기(모바일 앱의 경우 전체화면의 2분의 1 이상이 되는 크기)의 팝업 화면을 통하여 8일간 공표하여야 한다. 단, 팝업창 설정방식, 공표관련 글자의 크기, 게재 방법 등에 관한 구체적인 사항은 사전에 공정거래위원회와 협의를 거친 것이어야 한다.

5. 피심인이 자신이 운영하는 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱]을 통하여 행한 아래의 행위에 대해서는 경고한다.

가. 상품을 판매하면서 할인판매 직전 과거 20일간 실제 거래된 가격(또는 그 기간 중

변동된 최저가격)이 아닌 가격을 할인 전 가격으로 표시한 행위

나. 통신판매업자로서 호스트서버 소재지를 변경하였음에도 이에 대하여 법정기간(15일) 이내에 변경 신고를 하지 아니한 행위

다. 통신판매중개업자로서 사업자인 통신판매중개의뢰자의 전자우편주소와 통신판매업 신고번호를 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하지 아니한 행위

6. 피심인은 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액: 16,000,000원

나. 납부기한: 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처: 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

7. 피심인은 다음 각 호에 따라 과태료를 국고에 납부하여야 한다.

가. 과태료 금액 : 5,500,000원

나. 납부기한 : 과태료 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납 부 처 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성 및 일반현황

1 피심인 주식회사 머스트잇[1]은 자신이 운영하는 사이버몰 '머스트잇(MUST IT, 이하 '이 사건 사이버몰'이라 한다)'을 통해 명품 재화를 직접 판매하거나 이 사건 사이버몰에 입점한 통신판매업자가 판매하는 재화의 내용, 가격, 판매자 등에 대한 정보를 제공하고 자신의 사이버몰에서 거래가 이루어지게 하는 자로서, 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률[2]」 제2조 제3호에 따른 통신판매업자 및 같은 법 제20조 제2항의 통신판매중개업자에 해당하고, 「표시·광고의 공정화에 관한 법률[3]」제2조 제3호의 사업자에 해당한다.

2 피심인의 일반현황은 <표 1>과 같다.

<표 1> 일반현황

(2023.12.31. 기준, 단위: 백만 원)

피심인명	설립일자	자본금	자산총액	매출액	당기순이익
머스트잇	2012. 9. 27.	443	25,486	24,982	562

* 금융감독원 전자공시시스템 피심인 감사보고서

나. 시장구조 및 실태[4]

1) 명품 온라인 플랫폼의 정의

3 사전적으로 '명품'은 뛰어나거나 이름난 물건을 의미하나, 최근에는 제품 자체의 성능·품질보다는 제품이 가지고 있는 브랜드에 맞춰져 고가의 해외브랜드 제품으로 인식되고 있다. 명품 온라인 플랫폼이란 패션 명품을 온라인(웹페이지 또는 모바일 앱)으로 거래할 수 있도록 구축된 전자상거래 플랫폼을 의미한다.

1) 이하 회사명칭을 기재함에 있어 '주식회사'는 생략한다.
2) 2024. 2. 13. 법률 제20302호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '전자상거래법'이라 한다.
3) 2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '표시광고법'이라 한다.
4) 해당 부분은 한국소비자원의 「명품 플랫폼 이용 실태조사(2022. 6.)」 및 명품 온라인 플랫폼 관련 언론 기사[어패럴 뉴스(2022. 10. 28.) "[최낙삼] 온라인 명품 플랫폼의 수익화가 쉽지 않은 이유", 중앙일보(2022. 5. 12.) "김혜수 억대 몸값 모셨지만....'명품 플랫폼, 이러다 다 죽어' 왜"] 등을 참조하였다.

2) 국내 명품 온라인 플랫폼 유통구조

4 국내 명품 플랫폼은 주로 ‘병행수입’ 또는 ‘구매대행’을 통해 명품을 국내로 유통한다.

5 ‘병행수입’은 해외 명품 브랜드의 국내 독점 판매권을 가지고 있는 공식 수입업체가 아닌 일반 수입업자가 공식 유통경로 외 다른 유통경로를 거쳐 국내로 들여오는 상품을 판매하는 방식이다. 국내에서 배송되는 상품은 통상적으로 판매자가 사전에 구매를 완료하여 상품의 재고가 있는 경우로서 병행수입 제품으로 볼 수 있다. 병행수입 상품은 상대적으로 가격이 저렴하다는 장점이 있으나, 경우에 따라 국내 공식 서비스센터의 A/S가 제한될 수도 있다.

6 ‘구매대행’은 해외에서 구매 가능한 상품에 대해 타인에게 구매 절차를 대행하게 하고 소비자는 수수료를 포함한 상품가격을 해당 구매대행업자에게 지급하는 거래형태이다. 이때 판매자는 플랫폼을 통해 가격, 구매대행 수수료, 상품 등의 정보를 제공하고 소비자로부터 해외 현지 구매·결제·배송 등 모든 구매 절차를 위임받아 거래하며, 소비자의 명의로 상품을 수입·통관한다. 구매대행은 판매자가 재고를 보유하지 않아 제품 교환이 어렵거나 국내 공식 서비스센터의 A/S가 제한될 수 있다.

3) 명품 온라인 플랫폼의 시장현황

7 온라인을 통한 구매가 증가하고 다양해지면서 온라인에서 판매되는 상품들은 일상재인 편의품부터 전문품까지 매우 다양해졌으며, 온라인에서 명품만을 취급하는 명품 온라인 플랫폼도 등장하였다. 국내에서는 머스트잇(2012년)을 시작으로 발란(2015년), 트렌비(2016년) 등의 명품 온라인 플랫폼 진출이 이루어졌다.

8 2022년 2월 각 온라인 플랫폼의 월간 활성 이용자 수는 트렌비가 약 79만 명, 발란이 약 57만 명, 머스트잇이 약 31만 명이다. 이들은 코로나19 기간 큰 폭으로 성장했는데, 코로나19로 인해 해외여행이 어려워져 면세점에서의 명품 구매가 제한되고

비대면 쇼핑이 확대됨에 따른 것으로 보인다. 시장조사기관 유로모니터에 따르면 2021년 국내 온라인 명품 시장 규모는 1조 7,475억 원으로 2020년 대비 7.9% 늘어난 수치이다.

9 2022년 매출액은 오케이몰이 3,156억 5,200만 원으로 가장 많았고, 다음으로 발란이 891억 3,100만 원, 머스트잇이 330억 7,700만 원, 트렌비가 224억 8,600만 원 순이었다. 4사 모두 2021년 대비 매출액이 증가하였으나 광고비 지출로 인해 당기순이익은 오케이몰만 흑자를 기록했을 뿐, 발란은 379억 6,200만 원 적자, 머스트잇은 177억 2,500만 원 적자, 트렌비는 219억 200만 원 적자를 기록하였다.

10 이러한 온라인 플랫폼의 성장 이후 백화점 온라인몰의 명품 판매 강화, 젠테 및 캐치패션 등 후발 주자의 등장, 쿠팡 등 대형 유통업체의 명품 온라인 플랫폼 시장 진출 등으로 인해 경쟁이 다변화하고 심화되고 있다. 이에 머스트잇, 발란, 트렌비의 합산 월간 활성 이용자 수는 2023년 3월에 약 69만 명, 2024년 3월에 약 46만 명 수준으로 감소하였고, 2023년 매출액은 2022년 대비 비슷한 수준을 유지하거나 감소하였다. 다만 광고선전비를 축소함에 따라 당기순이익은 2022년 대비 개선되는 모습을 보였다.

<표 2> 주요 명품 플랫폼 매출액

(단위: 백만 원)

플랫폼 사업자	매출액(=영업수익)			당기순이익		
	2021년	2022년	2023년	2021년	2022년	2023년
머스트잇	19,949	33,077	24,982	-10,226	-17,725	562,006
발란	52,180	89,131	39,245	-19,088	-37,962	-12,252
오케이몰	288,596	315,652	340,796	15,568	11,486	-13,750
트렌비	21,762	22,486	22,859	-30,266	-21,902	-3,459

* 금융감독원 전자공시시스템 각 사 감사보고서

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 거짓·과장의 부당한 표시·광고행위

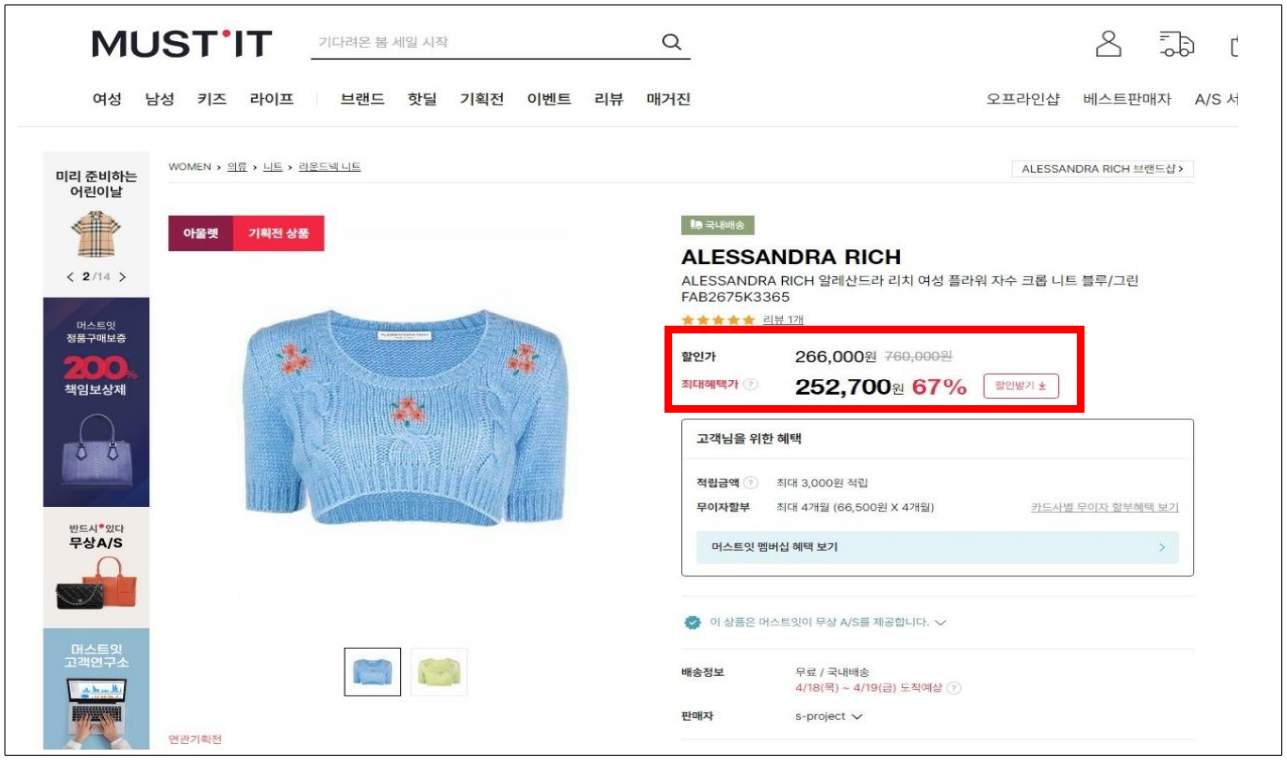
1) 인정사실

가) '*********' 상품 관련 표시행위

11 피심인은 2022. 3. 21.[5]부터 2024. 6. 19.[6]까지 이 사건 사이버몰에서 '*********'라는 판매자명으로 직접 상품을 판매하면서 과거 20일간 판매된 적이 없는 가격을 할인 전 가격으로 설정하여 할인된 판매 가격과 함께 표시하였다.

12 구체적으로, 피심인은 다음 <그림 1>에서 확인할 수 있는 바와 같이 해당 상품에 대해 65% 할인된 가격인 266,000원에 판매한다고 광고하면서 할인 전 가격을 760,000원으로 표시하였으나, 피심인은 해당 상품을 판매하기 시작한 2022. 1. 6.부터 계속하여 266,000원에 판매하였다.

<그림 1> '*********' 판매 할인 상품 예시



5) 피심인이 이 사건 사이버몰에 할인 전 가격을 표시한 시점은 2022. 3. 21.이나, 피심인은 2022. 3. 21. 이전부터 이 사건 사이버몰에서 '*********'라는 판매자명으로 직접 상품을 판매하고 있었다.

6) 피심인은 당해 행위에서 문제된 할인 전 가격 및 할인가 표시를 삭제하여 위반행위를 자진 시정하였다.

13 또한 피심인은 <그림 2>와 같이 실제로는 상품의 가격을 변경하는 것임에도 이를 일시적으로 할인하는 것처럼 표시하였다. 즉 피심인은 최초로 설정한 가격을 할인 전 가격으로 고정한 채, 변경된 실제 판매가를 할인가처럼 표시하였고, 이후 판매가를 다시 인하할 필요가 있으면 할인 전 가격은 유지한 채 할인가만 재설정하는 방식으로 판매를 지속하였다.

<그림 2> '*********' 상품 할인 관련 피심인 소명자료(발췌)

14 피심인은 위와 같은 방식으로 해당 기간 동안 총 *****개의 상품에 대해 최근 상당 기간 판매한 적이 없는 가격을 할인 전 가격으로 표시하였다.

나) '핫딜' 할인 관련 표시·광고행위

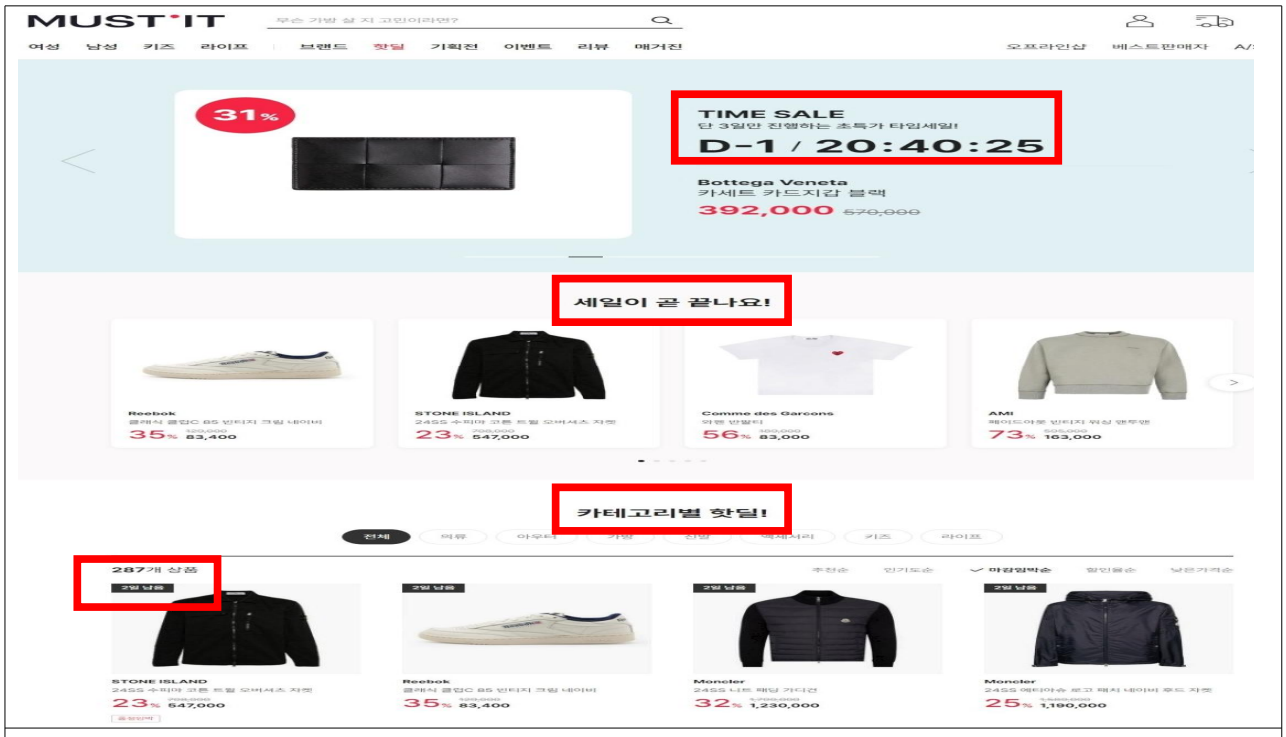
15 피심인은 2021. 1. 1.부터 2024. 7. 4.[7]까지 이 사건 사이버몰 내 '핫딜' 웹페이지에서 다른 통신판매업자의 상품 판매를 중개하거나 피심인 자신이 상품을 직접 판매하면서 동일한 상품을 계속하여 할인함에도 이를 소비자에게 알리지 아니하고 정해진 기간에 한정하여 할인하는 것처럼 표시·광고하였다.

16 구체적으로, 피심인은 아래 <그림 3>, <그림 4>에서 확인할 수 있는 바와 같이 "단 O일만 진행하는 초특가 타임세일", "세일이 곧 끝나요" 등의 광고를 '핫딜' 웹페이지에 게시하였고, 상품의 좌측 상단 "O일 남음"과 같은 표시를 통해 특정 일자까지만 할인 혜택을 제공하는 것처럼 표시·광고하였다.

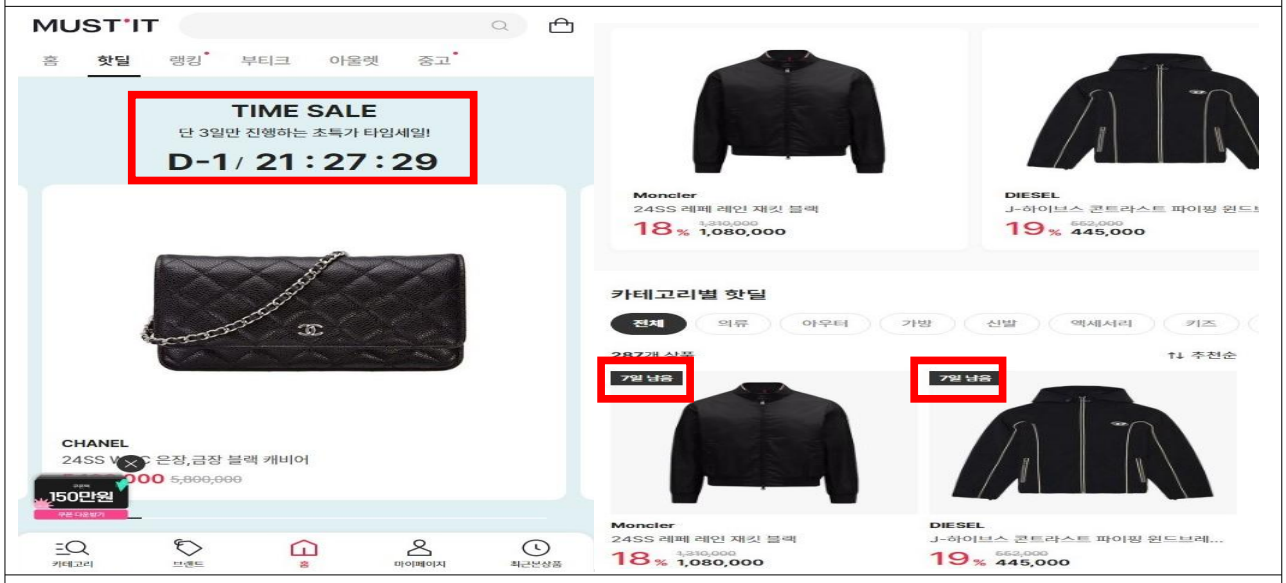
7) 피심인은 당해 행위에서 문제된 핫딜 할인기간 표시 및 관련 문구를 삭제·변경하여 위반행위를 자진 시정하였다.

17 그러나 이러한 표시·광고와는 달리, 피심인은 아래 <그림 5>에 기재된 것처럼 일부 상품에 대해서는 할인 기간이 종료된 이후에도 지속적·반복적으로 기존과 동일한 내용 및 구성으로 '핫딜' 할인 행사를 진행하였고, 그 중 일부는 할인 기간이 종료된 후 곧바로 다음 날부터 동일한 내용 및 구성으로 또다시 '핫딜' 할인 행사를 진행하기도 하였다.

<그림 3> '핫딜' 할인 광고화면

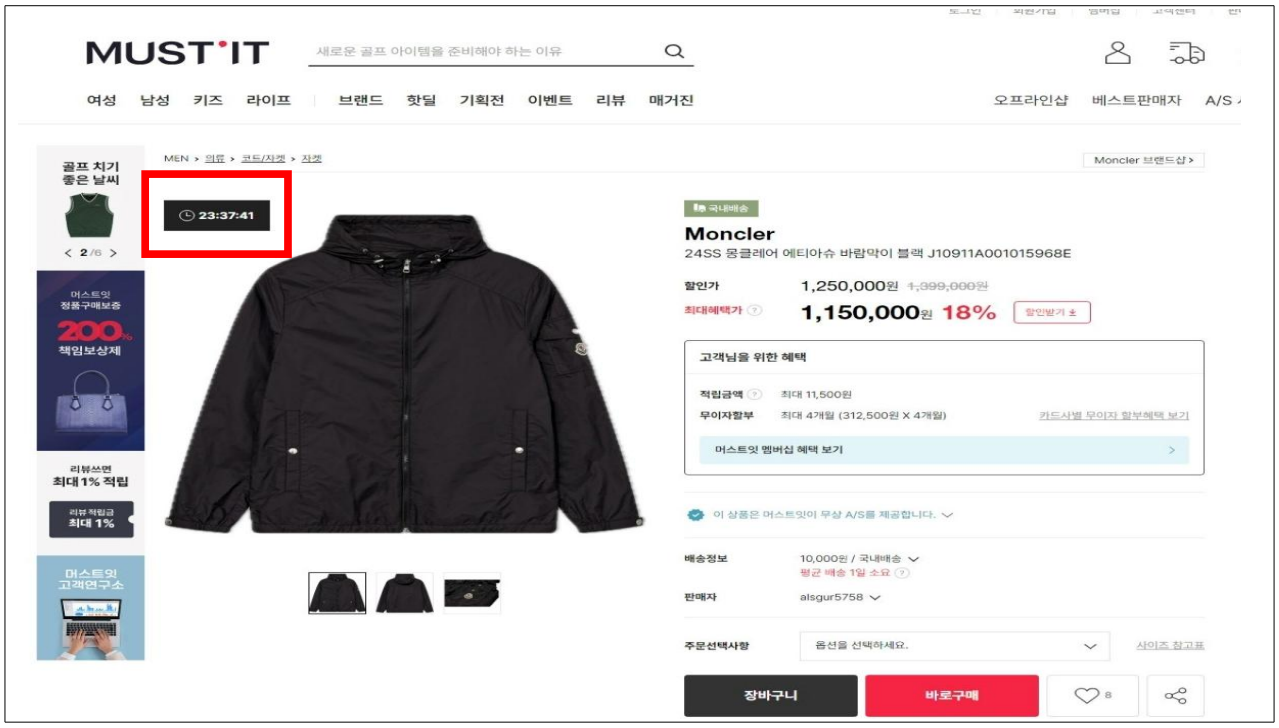


▲ 핫딜 웹페이지 화면



▲ 핫딜 모바일 어플리케이션 화면

<그림 4> ‘핫딜’ 할인 개별 상품 광고화면



<그림 5> ‘핫딜’ 할인 반복 내역 예시

18 피심인은 위와 같은 방식으로 해당 기간 동안 총 *****개의 상품에 대해 총 ******회 '핫딜' 할인 행사[8]를 지속·반복적으로 진행하였다.

2) 근거

19 위와 같은 사실은 3차 피심인 소명자료(심사보고서 소갑 제7호증[9]), ********* 판매내역(소갑 제8호증) 및 피심인 보정자료, 핫딜 판매내역(소갑 제9호증) 및 피심인 보정자료, 핫딜 광고화면(소갑 제10호증), 각종 캡처자료(소갑 제11호증), 심의과정에서의 전체 진술(PPT 자료 포함) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

표시・광고의 공정화에 관한 법률

제3조(부당한 표시·광고 행위의 금지)

① 사업자 등은 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고행위로서 공정한 거래질서를 해칠 우려가 있는 다음 각 호의 행위를 하거나 다른 사업자등으로 하여금 하게 하여서는 아니 된다.

1. 거짓・과장의 표시・광고

2.~4. (생략)

② (생략)

표시・광고의 공정화에 관한 법률 시행령

8) 피심인은 실제 *****개 상품에 대해 총 ******회 '핫딜' 할인 행사를 지속·반복적으로 진행하였으나, 상품 유행주기, 반복 주기에 대한 소비자 인식 등을 고려하여 최초 '핫딜' 할인 행사가 종료되고 3개월 이상 지난 후 다시 '핫딜' 할인 대상이 된 경우는 제외하였다. 또한, 3개월 이상 지난 후 다시 '핫딜' 할인 대상이 된 상품을 제외하였을 때 최초 '핫딜' 할인 대상만 남는 경우(예: 총 3회 '핫딜' 대상이 되었고, 2회차 '핫딜' 대상이 3개월 이후 이루어진 경우) 최초 '핫딜' 대상 부분도 제외하였다.

9) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'으로 약칭한다.

제3조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제3조제1항제1호에 따른 거짓·과장의 표시·광고는 사실과 다르게 표시·광고하거나 사실을 지나치게 부풀려 표시·광고하는 것으로 한다.

②~⑤ (생략)

나) 법리

20 표시광고법 제3조 제1항 제1호 및 같은 법 시행령 제3조 제1항에서 규정한 거짓·과장의 표시·광고라 함은 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 표시·광고로서 공정한 거래 질서를 저해할 우려가 있는 것을 말한다.

21 따라서 거짓·과장의 표시·광고행위에 해당하는지 여부는 표시·광고 내용이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀렸는지 여부(거짓·과장성), 그 내용이 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부(소비자 오인성), 당해 표시·광고로 인하여 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부(공정거래 저해성) 등을 종합적으로 고려하여 판단한다.

22 또한, 표시·광고 내용 중 사실과 관련된 사항이 진실임을 입증할 책임은 표시·광고 행위를 한 사업자에게 있으며, 그 사실과 관련된 사항이 진실임에 대한 입증은 합리적·객관적 근거에 의하여야 한다.[10)]

23 한편, 일반 소비자는 표시·광고에서 직접적으로 표현된 문장, 단어, 디자인, 도안, 소리 또는 이들의 결합에 의하여 제시되는 표현뿐만 아니라 거기에서 간접적으로 암시하고 있는 사항, 관례적이고 통상적인 상황 등도 종합하여 전체적·궁극적 인상을 형성하므로, 표시·광고가 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는지 여부는 보통의 주의력을 가진 일반 소비자가 당해 표시·광고를 받아

10) 대법원 2003. 3. 31. 선고 2002마4109 판결, 서울고등법원 2015. 8. 19. 선고 2014누73038 판결 참조

들이는 전체적·궁극적 인상을 기준으로 하여 객관적으로 판단하며,[11] 공정거래저해성 여부는 표시·광고가 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 관련시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있는지 여부를 기준으로 판단한다.[12]

4) 위 2. 가. 1) 행위의 위법 여부

가) '*********' 상품 관련 표시행위

(1) 거짓·과장성

24 피심인은 최근 상당기간(과거 20일 정도) 동안 판매된 적이 없는 가격을 할인 전 가격으로 표시하여 자신의 판매가격과 비교함으로써 상품의 가격 인하 폭이나 인하율을 과장하였으므로[13], '*********' 상품 관련 표시행위는 특별히 인정할 만한 사유 없이 사실과 다르거나 사실을 지나치게 부풀려 표시한 것으로 거짓·과장성이 인정된다.

(2) 소비자 오인성

25 해당 상품 웹페이지에 특별한 설명이 없는 이상 보통의 주의력을 가진 일반 소비자는 할인된 판매가격과 비교 대상이 된 할인 전 가격을 판매자가 최근에 판매한 가격이라고 인식하는 것이 일반적이므로, '*********' 상품 관련 표시는 소비자로 하여금 당해 상품이 최근 상당기간(과거 20일 정도) 동안 실제 거래된 가격 보다 할인된 가격으로 판매되는 것으로 오인하거나 오인하게 할 우려가 있다.

---

11) 대법원 2017. 4. 7. 선고 2016두61242 판결, 대법원 2019. 10. 17. 선고 2019두31815 판결 등 참조

12) 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020두33565 판결, 대법원 2021. 3. 11. 선고 2020두55558 판결 등 참조

13) 「부당한 표시·광고행위의 유형 및 기준 지정고시」에서는 종전거래가격을 "당해 사업자가 당해 상품과 동일한 상품을 최근 상당기간(과거 20일 정도)동안 판매하고 있던 사실이 있는 경우로서 그 기간 동안 당해 상품에 붙인 가격 단, 위 기간 중 당해 상품의 실거래가격이 변동한 경우에는 변동된 가격 중 최저가격을 종전거래가격으로 봄"이라고 정의하고 있고, 허위의 종전거래가격을 비교기준가격으로 하여 자기의 할인율이나 가격인하율을 산출하여 표시·광고하는 행위 등을 부당한 표시·광고로 보고 있다.

(3) 공정거래저해성

26 당해 상품의 할인 전 가격, 할인폭 등은 소비자의 구매 결정에 있어 중요한 고려요소 중 하나이므로, '*********' 상품 관련 표시를 접한 소비자는 고가의 명품 상품을 최근 판매가격 보다 할인된 가격으로 구매할 수 있다는 생각으로 구매하지 않을 상품을 구매하기로 결정할 수 있는 등 '*********' 상품 관련 표시행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 명품 온라인 플랫폼 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

나) '핫딜' 할인 관련 표시·광고행위

(1) 거짓·과장성

27 피심인은 당해 상품을 특정기간에만 한정하여 '핫딜' 할인으로 판매하는 것처럼 표시·광고하였음에도 해당 기간 종료 후에도 동일 상품을 지속적·반복적으로 '핫딜' 할인으로 판매하였으므로, '핫딜' 할인 관련 표시·광고행위는 특별히 인정할 만한 사유 없이 사실과 다르거나 지나치게 부풀려 표시·광고한 것으로 거짓・과장성이 인정된다.

(2) 소비자 오인성

28 다음과 같은 점을 고려할 때, '핫딜' 할인 관련 표시·광고는 보통의 주의력을 가진 일반적인 소비자로 하여금 당해 상품의 '핫딜' 할인 행사가 표시된 기간에 한정하여 진행되는 것으로 오인하거나 오인하게 할 우려가 있다.

29 첫째, 일반 소비자는 '핫딜' 할인의 구체적인 상품 선정, 구성 및 진행 방식 등을 알 수 없어, 해당 웹페이지에 '핫딜' 할인과 관련된 부가적인 설명이 없는 한 피심인이 웹페이지에 표시·광고한 표현을 신뢰할 수밖에 없다.

30 둘째, 피심인은 ‘핫딜’ 웹페이지에 “단 0일만 진행하는 초특가 타임세일”, “세일이 곧 끝나요” 등과 같은 문구를 표시·광고하였고, 더불어 “타임세일(TIME SALE)”이라는 표현하에 잔여 행사기간(시간)이 줄어드는 것을 실시간으로 보여주는 표시도 같이 하였는바, 이러한 표시·광고 문구를 접한 소비자는 당해 상품을 특정기간에만 한정하여 할인된 가격으로 구매할 수 있다고 오인하거나 오인할 우려가 있을 수밖에 없다.

31 한편, 피심인은 자신이 소비자에게 ‘핫딜’ 행사에서 동일 상품이 다시 ‘핫딜’ 할인 대상이 될 수 없다고 알린 사실이 없으므로 당해 행위의 소비자 오인성이 없거나 미미하다고 주장한다. 살피건대, ‘핫딜’ 할인 관련 표시·광고를 접한 소비자는 당해 상품은 해당 할인기간 이후로는 할인된 가격으로 구매할 수 없다는 심리적 압박감으로 구매 결정을 서두르거나 구매하지 않을 상품을 미리 구매하기로 결정할 수 있는 점, 동일 상품이 다시 ‘핫딜’ 할인에 반복하여 포함될 수 있다는 사실을 소비자들이 알지 못하는 한 소비자의 합리적인 구매 결정에 영향이 있을 수밖에 없는 점 등을 고려하면 피심인의 주장은 이유 없다.

(3) 공정거래저해성

32 당해 상품의 할인 기간, 반복 여부 등은 소비자의 구매 결정에 있어 중요한 고려요소 중 하나인 점, 피심인이 사업자로서 ‘핫딜’ 할인을 통한 거래로 판매수수료 취득 등 일정한 이득을 얻고 있는 점, ‘핫딜’과 같이 기간한정 할인 행사가 판매 촉진에 긍정적 영향을 미치기 때문에 이러한 마케팅 방식을 취한 것이 분명한 점 등을 고려할 때, ‘핫딜’ 할인 관련 표시·광고행위는 소비자의 합리적 구매 결정을 방해함으로써 명품 온라인 플랫폼 시장의 공정한 거래질서를 저해할 우려가 있다.

다) 소결

33 피심인의 위 2. 가. 1) 가)와 나) 행위는 각각 표시광고법 제3조 제1항 제1호에서 금지하고 있는 거짓·과장 표시·광고행위에 해당되어 위법하다.

나. 통신판매업자의 신고 의무 위반행위

1) 인정사실

34 피심인은 2013. 7. 19. 서울 강남구에 통신판매업 신고를 하였으나, 호스트서버의 소재지가 2019. 10.경 기존 “**********”에서 “**********”으로 변경되었음에도 2023. 5. 4.이 되어서야 이에 대한 변경 신고를 하였다.

2) 근거

35 위와 같은 사실은 1차 피심인 소명자료(소갑 제1호증), 2차 피심인 소명자료(소갑 제2호증) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

제12조(통신판매업자의 신고 등)

① 통신판매업자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 공정거래위원회 또는 특별자치시장・특별자치도지사・시장・군수・구청장에게 신고하여야 한다. 다만, 통신판매의 거래횟수, 거래규모 등이 공정거래위원회가 고시로 정하는 기준 이하인 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 상호(법인인 경우에는 대표자의 성명 및 주민등록번호를 포함한다), 주소, 전화번호
2. 전자우편주소, 인터넷도메인 이름, 호스트서버의 소재지
3. 그 밖에 사업자의 신원 확인을 위하여 필요한 사항으로서 대통령령으로 정하

는 사항

② 통신판매업자가 제1항에 따라 신고한 사항을 변경하려면 대통령령으로 정하는 바에 따라 신고하여야 한다.

③～④ (생략)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령

제16조(부당한 표시·광고의 내용)

① 법 제12조제2항에 따라 변경신고를 하려는 자는 해당 변경사항이 발생한 날부터 15일 이내에 총리령으로 정하는 신고서에 그 변경사항을 증명하는 서류를 첨부하여 공정거래위원회 또는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

② (생략)

나) 법리

36 전자상거래법 제12조 제2항 및 같은 법 시행령 제16조 제1항에 따라 통신판매업자는 같은 법 제12조 제1항의 통신판매업 신고사항이 변경되었을 경우 15일 이내에 그 변경사항을 증명하는 서류를 첨부하여 관할 지자체장에게 제출할 의무가 있다. 따라서, 해당 변경사항을 신고하지 않거나 법령상 정해진 기간을 도과하여 신고를 한 경우 법 위반에 해당한다.

4) 위 2. 나. 1) 행위의 위법 여부

37 피심인의 위 2. 나. 1) 행위는, 전자상거래법 제12조 제1항 제2호는 호스트서버의 소재지를 통신판매업자 신고사항으로 정하고 있는 점, 같은 조 제2항은 해당 사항 변경 시 변경 신고를 통신판매업자의 의무로 규정하고 있고, 같은 법 시행령 제16조 제1항에서는 해당 변경 신고를 15일 이내에 하도록 정하고 있는 점, 피심인은 2019. 10월경 호스트서버의 소재지를 변경하였음에도 2023. 5. 3.까지 변경 신고를

하지 않은 점 등을 고려해 볼 때 전자상거래법 제12조 제2항을 위반하여 위법하다.

다. 통신판매중개업자의 의무 위반행위

1) 인정사실

38 피심인은 이 사건 사이버몰에서 상품을 판매하고자 하는 사업자인 통신판매중개의뢰자에게 자신의 사이버몰 PC 웹사이트[14]의 '사업자 셀러가입' 메뉴에서 회원가입을 하도록 하였다. 이때 피심인은 아래 <그림 6>과 같이 사업자인 통신판매중개의뢰자에게 상호, 대표자 성명, 주소・전화번호・전자우편주소, 통신판매업 신고번호, 사업자등록번호 등을 입력하도록 함으로써 사업자인 통신판매중개의뢰자의 정보를 확인하였다.

<그림 6> 사업자 셀러(통신판매중개의뢰자) 가입 화면

▲ 이메일 등 입력 항목	▲ 통신판매업 신고번호 등 입력 항목

39 한편, 피심인은 2013. 7.경부터 2023. 6. 7.까지 이 사건 사이버몰에서 사업자인 통신판매중개의뢰자의 상호명, 대표자명, 전화번호, 사업자번호 및 영업소재지 주소는 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하였으나, 전자우편주소와 통신판매

14) 판매자 회원 가입은 피심인 사이버몰의 PC 웹사이트에서만 가능하고 앱에서는 가입할 수 없다.

업 신고번호는 소비자에게 제공하지 않았다.

40 다만, 피심인은 2023. 6. 8.부터 소비자에게 사업자인 통신판매중개의뢰자의 전자우편주소 및 통신판매업 신고번호를 추가적으로 제공하고 있다.

2) 근거

41 위와 같은 사실은 1차 피심인 소명자료(소갑 제1호증), 2차 피심인 소명자료(소갑 제2호증), 머스트잇 구매 이용약관(소갑 제3호증), 판매자 신원정보 제공 관련 자료(소갑 제6호증) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

제20조(통신판매중개자의 의무와 책임)

① (생략)

② 통신판매중개를 업으로 하는 자(이하 “통신판매중개업자”라 한다)는 통신판매중개를 의뢰한 자(이하 “통신판매중개의뢰자”라 한다)가 사업자인 경우에는 그 성명(사업자가 법인인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명)·주소·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하여야 하고, 통신판매중개의뢰자가 사업자가 아닌 경우에는 그 성명·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 확인하여 거래의 당사자들에게 상대방에 관한 정보를 열람할 수 있는 방법을 제공하여야 한다.

③ (생략)

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령

제25조(통신판매중개업자의 정보제공)

① 법 제20조제2항에서 “성명(사업자가 법인인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명)·주소·전화번호 등 대통령령으로 정하는 사항”이란 법 제13조제1항 각 호의 사항(사업자가 법인이 아닌 경우 그 대표자의 성명을 갈음하여 사업자의 성명) 및 사업자등록번호를 말하고, 법 제20조제2항에 따른 통신판매중개업자(이하 “통신판매중개업자”라 한다)가 다음 각 호의 정보를 보유한 경우에는 이를 포함한다.

1. 「전자서명법」 제2조제8호에 따른 전자서명인증사업자(이하 “전자서명인증사업자”라 한다) 또는 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」에 따른 개인신용평가회사, 개인사업자신용평가회사 및 본인신용정보관리회사(이하 이 조에서 “신용정보회사”라 한다) 등을 통하여 확인한 신원정보

2. 해당 통신판매중개업자가 제공하는 통신판매중개의뢰자의 신용도에 관한 정보

② (생략)

나) 법리

42 전자상거래법 제20조 제2항 및 같은 법 시행령 제25조 제1항은 판매자와 소비자가 서로 물리적으로 떨어져 있는 ‘비대면’의 상황에서 청약·승낙과 같이 거래의 중요한 단계를 거쳐야 하는 경우 그 거래에 있어 최소한의 투명성·신뢰성을 보장하는 장치로서 소비자가 판매자의 신원을 확인할 수 있도록, 통신판매중개업자로 하여금 자신에게 그 중개를 의뢰한 자의 신원에 관한 정보를 확인하여 소비자에게 제공하도록 규정하고 있다.

43 즉 통신판매중개의뢰자가 사업자인 경우 통신판매중개업자는 그 의뢰자의 성명(사업자가 법인인 경우에는 그 명칭과 대표자의 성명, 사업자가 법인이 아닌 경우에는 그 대표자의 성명을 갈음하여 사업자의 성명)·주소·전화번호·전자우편주소·통신판매업 신고번호 및 사업자등록번호 등을 확인해 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 그 정보를 제공하여야 한다.

4) 위 2. 다. 1) 행위의 위법 여부

44 피심인의 위 2. 다. 1) 행위는, 전자상거래법 제20조 제2항 및 같은 법 시행령 제25조 제1항에서 통신판매중개업자로 하여금 사업자인 통신판매중개의뢰자의 전자우편주소와 통신판매업 신고번호를 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하도록 하고 있는 점, 피심인은 2013. 7.경부터 2023. 6. 7.까지 해당 사항을 청약이 이루어지기 전까지 소비자에게 제공하지 않은 점 등을 고려해 볼 때 전자상거래법 제20조 제2항을 위반하여 위법하다.

라. 거짓 사실을 통한 청약철회 방해행위

1) 인정사실

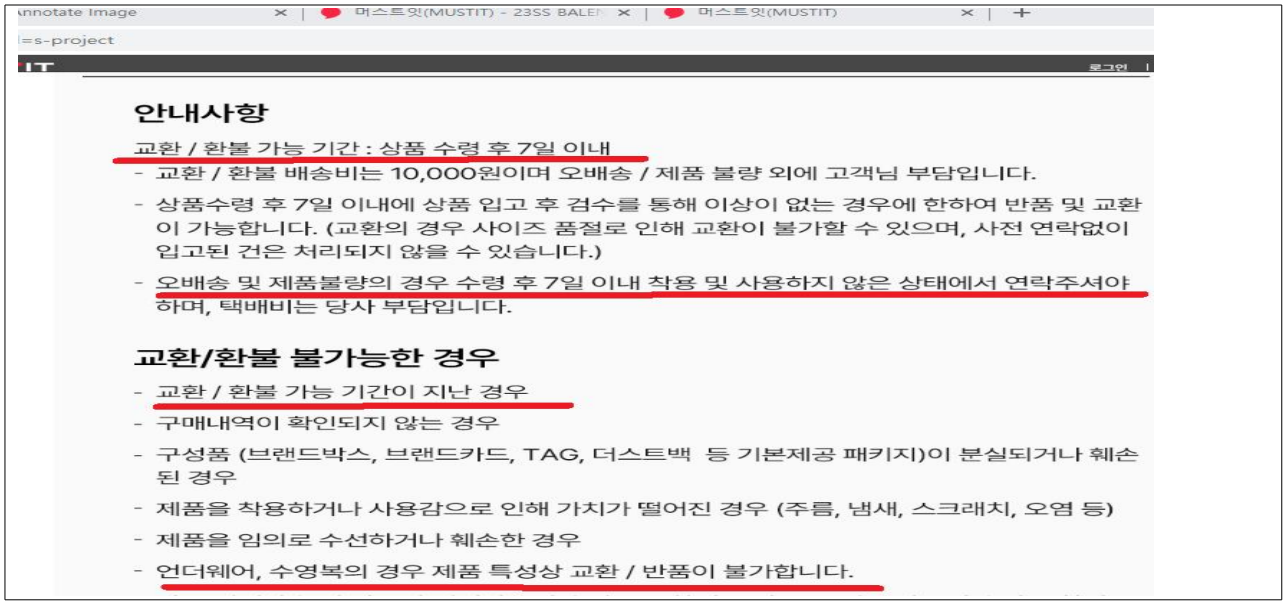
가) '*********' 상품 관련 행위

45 피심인은 이 사건 사이버몰에서 '*********'라는 판매자명으로 병행 수입한 상품을 직접 판매하면서 2022. 5.경부터 2023. 7. 7.까지 PC 웹사이트와 모바일 앱의 판매자 소개페이지, 판매자 정보 페이지 및 상품 상세 페이지의 '상품의 교환/반품 조건' 부분 등에 전자상거래법이 정하고 있는 청약철회 기간보다 기간을 단축하거나 청약철회가 불가능한 것처럼 표시하였다.

46 구체적으로, <그림 7>에서 확인할 수 있는 것과 같이, 피심인은 자신이 운영하는 '*********'의 상품 상세 페이지의 '안내사항' 상단에 "교환/환불 가능 기간: 상품 수령 후 7일 이내"라고 표시하고, "오배송 및 제품불량의 경우 수령 후 7일 이내 착용 및 사용하지 않은 상태에서 연락주셔야 하며"라고 표시하였다. 아울러 '교환/환불 불가능한 경우'에 "교환/환불 가능 기간이 지난 경우"라고 표시하여 오배송 및 제품불량의 경우에도 청약철회 가능 기간이 7일인 것처럼 안내하였다.

47 또한, 피심인은 “언더웨어, 수영복의 경우 제품 특성상 교환/반품이 불가합니다”라고 표시하여 전자상거래법에서 청약철회가 불가능한 사유로 열거하고 있지 않은 사유를 청약철회 불가 사유로 안내하였다.

<그림 7> ‘*********’ 상품 상세 페이지의 교환/반품 조건(PC 웹사이트 중간)



48 다만, 피심인은 2023. 7. 8. 이후 PC 웹사이트와 모바일 앱의 ‘*********’ 상품 상세 페이지, 판매자 소개페이지에서 상품 하자 등의 경우 상품 수령일로부터 3개월 이내에 청약철회 등이 가능하다고 안내하고, 언더웨어, 수영복을 교환/반품 불가 사유로 안내한 내용을 삭제하여 표시하고 있다.

나) ‘*********’ 등 상품 관련 행위

49 피심인은 이 사건 사이버몰에서 ‘*********’이라는 판매자명을 이용하여 구매대행 서비스를 제공하고, 위임받은 내용에 따라 구매한 제품을 소비자에게 판매하면서 2022. 9. 8.부터 2023. 6. 26.까지 상품 상세 페이지의 ‘상품의 교환/반품 조건’ 부분 등에 상품의 오배송, 하자로 인한 반품에 대해서도 7일 이내에만 청약철회가 가능한 것으로 안내하고, ‘사이즈 미스’를 청약철회가 불가한 사유로 표시하였다.

50 다만, 피심인은 2023. 6. 26. 이후 ‘*********’의 상품 상세 페이지의 ‘상품의

교환/반품 조건'을 다음 <그림 8>과 같이 수정하여 사이즈 미스로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 7일 이내에 가능하고, 상품 하자 등의 경우 상품 수령일로부터 3개월 이내에 청약철회 등이 가능하다고 표시하고 있다.

<그림 8> '*********' 상품 상세 페이지의 교환·반품 조건 수정 전·후(PC 화면)

수정 전	수정 후
·교환/반품 (Return) 1) 부티크 상품은 해외 배송 상품으로 교환/반품이 어렵습니다. 신중한 구매를 부탁드립니다. - 착용, 착화 후 상품 훼손에 대해서는 초도 불량 확인이 어려우니 상품 수령 후 구매 결정 전 상품 상태에 대한 - 가죽 제품은 습기가 많은 장소에서의 보관 및 착용을 지양합니다. - 천연 가죽 제품의 경우 다른 제품과 같이 보관 시 이염이 생길 수 있으며, 특히 가죽 신발은 땀이나 습기와의 가죽의 염료가 배어 나올 수 있으니 초기 착화 시 밝은 색상의 양말은 피해 주시기 바랍니다. - 의류 제품의 경우 케어 라벨에 유의사항을 참고하시어 세탁해 주 시되, 준수하지 않은 세탁 방법으로 인한 피 (올 풀림, 물 빠짐, 형태 변형 등) - 화장품 구매의 경우 트러블 반응이 예민하신 분은 성분표를 꼭 확인하시어 구매 부탁드립니다. - 도금 또는 합금 성분의 액세서리류는 사용기간 및 착용 방법에 따라 색상 변형이 나타날 수 있습니다. - 특정 품목 청약철회 : 수영복, 란제리, 스타킹, 양말, 마스크 등은 시착 및 부착필름이 제거된 경우 반품이 어려 구매 부탁드립니다. 2) 사이즈 선택에 대한 권한과 책임은 구매 고객에게 있으며 사이즈 미스로 인한 교환/반품이 어렵습니다. 3) 단순 변심, 상품의 오배송, 하자로 인한 반품은 수령 후 7일 이내 머스트잇 고객센터로 연락 부탁드립니다. 4) 브랜드 본사에서 상품 가치가 있다고 판단된 상품만 판매하고 있으며, 아래와 같은 사유는 상품의 하자로 판	·교환/반품 (Return) 1) 부티크 상품은 해외 배송 상품으로 상품 수령 후 7일 이내 교환/반품 신청이 가능하나, 고객 귀책 사유로 반품하는 경우 해외 배송비까지 부담되니 신중한 구매를 부탁드립니다. - 착용, 착화 후 상품 훼손에 대해서는 초도 불량 확인이 어려우니 상품 수령 후 구매 결정 전 상품 상태에 대한 체크가 꼭 필요합니다. - 가죽 제품은 습기가 많은 장소에서의 보관 및 착용을 지양합니다. - 천연 가죽 제품의 경우 다른 제품과 같이 보관 시 이염이 생길 수 있으며, 특히 가죽 신발은 땀이나 습기와의 마찰로 인해 가죽의 염료가 배어 나올 수 있으니 초기 착화 시 밝은 색상의 양말은 피해 주시기 바랍니다. - 의류 제품의 경우 케어 라벨에 유의사항을 참고하시어 세탁해 주 시되, 준수하지 않은 세탁 방법으로 인한 피해는 책임지지 않습니다. (올 풀림, 물 빠짐, 형태 변형 등) - 화장품 구매의 경우 트러블 반응이 예민하신 분은 성분표를 꼭 확인하시어 구매 부탁드립니다. - 도금 또는 합금 성분의 액세서리류는 사용기간 및 착용 방법에 따라 색상 변형이 나타날 수 있습니다. - 특정 품목 청약철회 : 수영복, 란제리, 스타킹, 양말, 마스크 등은 시착 및 부착필름이 제거된 경우 반품이 어려울 수 있으니 신중한 구매 부탁드립니다. 2) 사이즈 선택에 대한 권한과 책임은 구매 고객에게 있으며 사이즈 미스로 인한 교환/반품은 상품 수령 후 7일 이내 교환/반품 신청이 가능합니다. 단, 고객 귀책사유로 인한 반품이기에 반송비용이 발생할 수 있습니다. 3) 단순 변심의 경우 상품 수령후 7일 이내, 상품 하자/오 배송 등 판매자 귀책의 경우 상품 수령 후 3개월 이내 머스트잇 고객센터로 연락 부탁드립니다.

2) 근거

51 위와 같은 사실은 1차 피심인 소명자료(소갑 제1호증), 2차 피심인 소명자료(소갑 제2호증), 머스트잇 구매 이용약관(소갑 제3호증) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

제17조(청약철회등)

① 통신판매업자와 재화등의 구매에 관한 계약을 체결한 소비자는 다음 각 호의 기간(거래당사자가 다음 각 호의 기간보다 긴 기간으로 약정한 경우에는 그 기간

을 말한다) 이내에 해당 계약에 관한 청약철회등을 할 수 있다.

1. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받은 날부터 7일. 다만, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일
2. 제13조제2항에 따른 계약내용에 관한 서면을 받지 아니한 경우, 통신판매업자의 주소 등이 적혀 있지 아니한 서면을 받은 경우 또는 통신판매업자의 주소 변경 등의 사유로 제1호의 기간에 청약철회등을 할 수 없는 경우에는 통신판매업자의 주소를 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 7일
3. 제21조제1항제1호 또는 제2호의 청약철회등에 대한 방해 행위가 있는 경우에는 그 방해 행위가 종료한 날부터 7일

② 소비자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 통신판매업자의 의사에 반하여 제1항에 따른 청약철회등을 할 수 없다. 다만, 통신판매업자가 제6항에 따른 조치를 하지 아니하는 경우에는 제2호부터 제5호까지의 규정에 해당하는 경우에도 청약철회등을 할 수 있다.

1. 소비자에게 책임이 있는 사유로 재화등이 멸실되거나 훼손된 경우. 다만, 재화등의 내용을 확인하기 위하여 포장 등을 훼손한 경우는 제외한다.
2. 소비자의 사용 또는 일부 소비로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우
3. 시간이 지나 다시 판매하기 곤란할 정도로 재화등의 가치가 현저히 감소한 경우
4. 복제가 가능한 재화등의 포장을 훼손한 경우
5. 용역 또는 「문화산업진흥 기본법」 제2조제5호의 디지털콘텐츠의 제공이 개시된 경우. 다만, 가분적 용역 또는 가분적 디지털콘텐츠로 구성된 계약의 경우에는 제공이 개시되지 아니한 부분에 대하여는 그러하지 아니하다.
6. 그 밖에 거래의 안전을 위하여 대통령령으로 정하는 경우

③ 소비자는 제1항 및 제2항에도 불구하고 재화등의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 그 재화등을 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회등을 할 수 있다.

④~⑥ (생략)

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

(이하 생략)

나) 법리

52 전자상거래법 제21조 제1항 제1호의 소비자 청약철회 방해행위는 첫째, 통신판매업자 등이 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하고, 둘째, 그러한 행위를 통하여 소비자의 청약철회 등을 방해한 경우에 성립한다.

4) 위 2. 라. 1) 행위의 위법 여부

가) 거짓 또는 과장된 사실을 알렸는지 여부

53 이 사건 사이버몰에서 재화를 구매한 소비자는 전자상거래법 제17조 제2항 각 호에서 규정하고 있는 청약철회 등의 제한사유에 해당하지 않는 한, 같은 법 제17조 제1항 및 제3항에 따라 계약내용에 관한 서면을 교부 받은 날, 그 서면을 받은 때보다 재화등의 공급이 늦게 이루어진 경우에는 재화등을 공급받거나 재화등의 공급이 시작된 날부터 7일 이내에 청약철회 등을 할 수 있다. 또한, 재화의 내용이 표시·광고의 내용과 다르거나 계약내용과 다르게 이행된 경우에는 재화를 공급받은 날부터 3개월 이내, 그 사실을 안 날 또는 알 수 있었던 날부터 30일 이내에 청약철회 등을 할 수 있다.

54 하지만, 피심인은 언더웨어, 수영복을 구매한 경우 또는 사이즈 미스가 있는 경우 등에 대해 소비자에게 청약철회가 불가하다고 알리고, 오배송이나 상품에 하자가 있는 경우 등에도 7일 이내에만 청약철회가 가능하다고 알렸으므로 이러한 행위

는 소비자에게 거짓된 사실을 알린 행위에 해당한다.

나) 소비자의 청약철회 등을 방해하였는지 여부

55 피심인은 소비자가 전자상거래법에 의해 청약철회가 가능한 경우에 해당함에도 불구하고 불가능한 것처럼 소비자에게 사실과 다르게 고지하였다. 이에 따라 소비자는 청약철회 등의 권리 행사를 주저하거나 포기할 우려가 있었으므로 피심인의 행위는 소비자의 청약철회 등을 방해한 것에 해당한다.

다) 소결

56 피심인의 위 2. 라. 1)의 행위는 거짓된 사실을 알려 소비자의 청약철회 등을 방해한 행위에 해당하므로, 전자상거래법 제21조 제1항 제1호의 금지행위에 해당한다.

마. 기만적 방법을 통한 소비자 유인행위

1) 인정사실

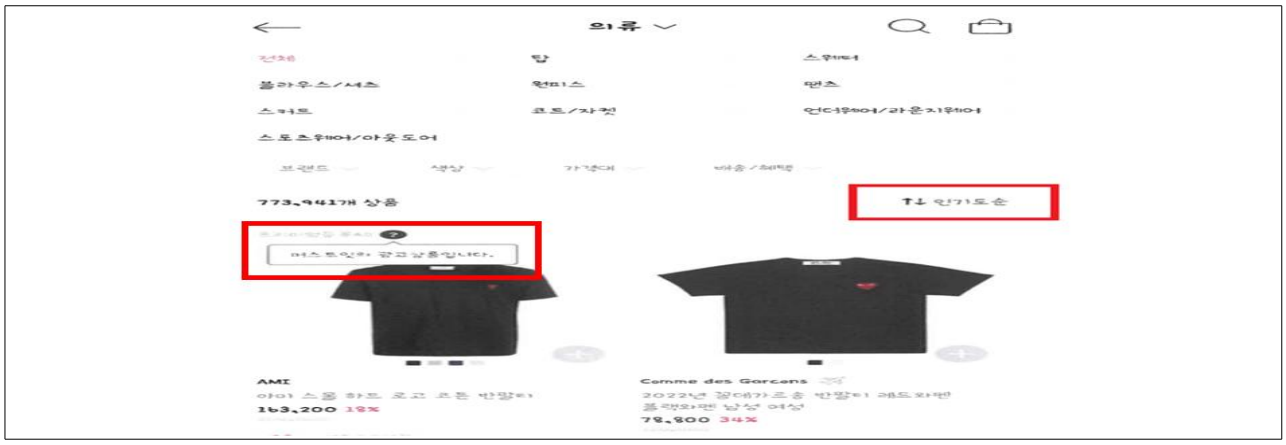
57 피심인은 2015. 5. 13.부터 2024. 8. 20.까지 이 사건 사이버몰에 입점한 판매업체를 대상으로 '부가서비스 유료옵션 서비스'를 판매하였다.

58 이후, 피심인은 소비자가 이 사건 사이버몰에서 특정 상품을 검색하거나 카테고리를 선택하면 2021. 8. 12.부터 2022. 12. 22.까지는 '인기도순' 정렬을, 2022. 12. 22.부터 2024. 8. 20.까지는 '인기도순' 정렬을 대체한 '머스트잇 랭킹순' 정렬을 상품 기본 정렬방식으로 설정하면서, 상품 검색 결과화면에 위 '부가서비스 유료옵션 서비스'를 구매한 판매업체의 상품(이하 '광고 상품'이라 하고, 해당 서비스를 구매하지 않은 판매업체의 상품을 '일반 상품'이라 한다)이 우선 노출되도록 하였다.

59 '인기도순' 정렬의 경우, 아래 <그림 9>와 같이 노출되는 첫 광고 상품의 좌측 상단에 '프리미엄등록AD'라고 표시되었고, 소비자가 해당 표시 우측의 '?'에 마

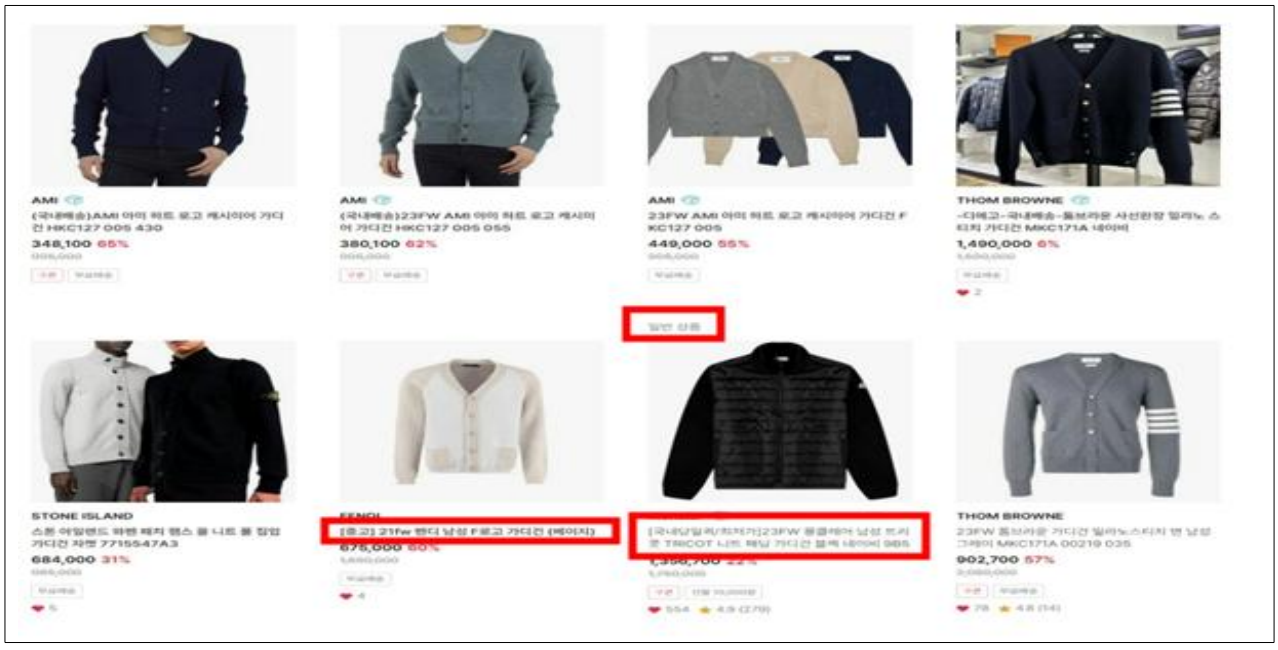
우스를 가져가면 “머스트잇 광고상품입니다”라는 안내문이 표시되었다.

<그림 9> ‘인기도순’ 정렬 시 화면 표시(모바일)



60 한편, 피심인은 ‘프리미엄등록AD’라는 표시 외에도 아래 <그림 10>과 같이 광고 상품에 대해 상품명을 음영으로 굵게 처리하여 광고 상품과 일반 상품을 구분하였고, 광고 상품이 모두 노출된 후 노출되는 첫 번째 일반 상품에 대해 ‘일반 상품’이라고 표시하였다.

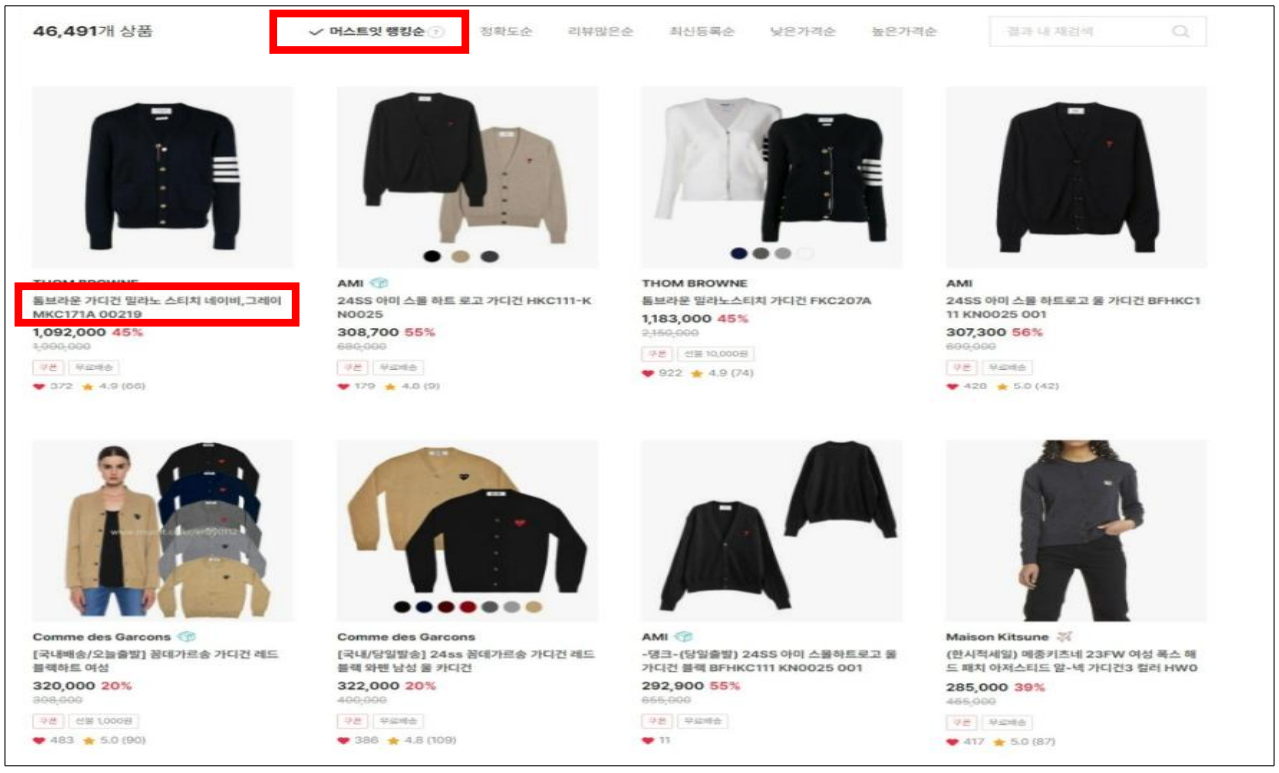
<그림 10> 광고 상품, 일반 상품 구분 표시



61 ‘머스트잇 랭킹순’ 정렬의 경우에도, ‘머스트잇 랭킹순’ 우측에 ‘?’를 표시하

여 소비자가 해당 표시에 마우스를 가져가면 광고 상품이 상단에 우선 정렬된다고 안내하였을 뿐, 그 외 표시와 정렬 방식은 '인기도순' 정렬의 경우와 동일하게 유지되었다.

<그림 11> '머스트잇 랭킹순' 정렬 표시 화면



2) 근거

62 위와 같은 사실은 1차 피심인 소명자료(소갑 제1호증), 머스트잇 구매 이용약관(소갑 제3호증), 머스트잇 프리미엄 광고 방식(소갑 제4호증), 머스트잇 서비스관리본부장 진술조서(소갑 제5호증) 등을 통해 인정된다.

3) 관련 법령 및 법리

가) 관련 법령

전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률

제21조(금지행위)

① 전자상거래를 하는 사업자 또는 통신판매업자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위

(이하 생략)

나) 법리

63 전자상거래법 제21조 제1항 제1호에서 규정한 '기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인하는 행위'란 소비자가 재화 또는 용역을 구매하는 데 영향을 미칠 수 있는 사실의 전부나 일부를 은폐·누락하거나 축소하는 등의 방법으로 소비자의 주의나 흥미를 일으키는 행위를 뜻한다.

64 따라서 이러한 유인행위가 성립하기 위하여는 소비자를 속이거나 소비자로 하여금 잘못 알게 할 우려가 있는 행위만으로 충분하고, 그 행위로 소비자가 유인되는 결과까지 발생하여야 하는 것은 아니다[15].

4) 위 2. 마. 1) 행위의 위법 여부

가) 기만적 방법 사용 여부

65 아래와 같은 사정을 고려해 볼 때 피심인의 위 2. 마. 1)의 행위는 소비자들의 구매선택에 중요한 영향을 미칠 수 있는 사실을 소비자에게 알리지 않고 은폐하는 기만적인 방법을 사용한 것이 인정된다.

66 첫째, '인기도순' 정렬의 경우, 일반 소비자들은 '인기도'의 의미를 다른 소비

15) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012두1815 판결 참조

자들이 구매를 많이 하거나 관심을 많이 보였던 상품으로 인식[16]하나, 피심인은 해당 명칭과 무관하게 광고 상품을 구매한 판매업체의 상품을 먼저 노출되도록 하였고, 이러한 사실을 소비자들에게 제대로 알리지 않았다.

67 둘째, 피심인이 '인기도순' 정렬 시 광고 상품 좌측 상단에 '프리미엄등록AD'라고 표시하고, "머스트잇 광고상품입니다"라는 안내문을 추가한 사정은 인정되나, 소비자는 '프리미엄등록AD' 표현이 무엇을 의미하는지 직관적으로 이해하기 어려운 점, 소비자가 해당 표시의 의미를 이해한다고 하더라도 해당 표시의 위치가 좌측 상단에 국한되고 첫 번째 광고 상품에만 표시되어 그 적용 범위가 어디까지인지 쉽게 알기 어려운 점, "머스트잇 광고상품입니다"라는 안내문은 해당 상품이 광고 상품에 해당한다는 점을 나타낼 뿐 광고 상품이 우선적으로 노출된다는 것까지 포함하는 표현은 아니라는 점, 광고 상품과 일반 상품이 연속해서 노출되는 경우가 아닌 한 상품명의 굵기 차이만으로는 상품 간의 구별이 쉽지 않은 점 등을 고려할 때 광고 상품이 우선적으로 노출된다는 사실을 소비자에게 제대로 알렸다고는 볼 수 없다.

68 셋째, 피심인이 '인기도순'을 '머스트잇 랭킹순'으로 명칭을 변경하였다고 하더라도, 소비자는 '랭킹'이라는 명칭으로 인해 '머스트잇 랭킹순' 정렬 방식의 경우도 피심인의 사이버몰에서 인기가 높거나 많이 팔린 상품의 정렬 방식이라고 이해할 가능성이 높다.

69 넷째, 피심인이 '머스트잇 랭킹순' 정렬 선택 시 광고 상품이 우선 정렬된다는 안내문을 추가한 사정은 인정되나, 해당 안내문을 툴팁[17] 방식으로 표시하여 소비자가 의식적으로 확인하지 않는 이상 해당 정렬 방식의 상품 노출 기준을 알 수가 없는 점, 해당 안내문이 소비자에 대한 고지로서 효과가 있으려면 어떠한 상품이 광

16) 서울고등법원 2011. 12. 15. 선고 2022누24745 판결 참조. 해당 판결에서는, 에스케이텔레콤이 본인의 오픈마켓인 '11번가'에서 '인기도순' 정렬 방식을 채택하며 입점 판매업체가 에스케이텔레콤으로부터 '프리미엄 또는 '프리미엄 부가서비스'를 구매하였는지를 상품 노출 기준점수의 하나로 삼았으나, 이를 소비자들에게 제대로 알리지 않은 행위가 전자상거래법 제21조 제1항 제1호에서 규정한 '기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인하는 행위'에 해당하는지가 문제되었고, 법원은 위와 같이 '인기도'의 의미를 해석하며 기만적 방법을 통한 소비자 유인행위에 해당하여 위법한다고 보았다.

17) 사용자가 해당 웹페이지에서 마우스를 특정 구성요소(예:?)에 가져가면 도움말 등 상황에 맞는 정보를 표시하는 기능을 말한다.

고 상품에 해당하는지가 명확히 구분될 수 있어야 하나 해당 정렬 방식 하에서도 '프리미엄등록AD'라는 표현, 표시 위치 및 해당 표시의 안내문 내용, 광고 상품과 일반 상품 간의 제품명 글씨 굵기 차이 등은 기존 '인기도순' 정렬 방식의 경우와 차이가 없는 점 등을 고려할 때, '머스트잇 랭킹순' 정렬 방식에서도 소비자가 광고 상품이 우선적으로 노출된다는 것을 알기는 어렵다.

나) 소비자 유인 여부

70 아래와 같은 사정을 고려해 볼 때, 피심인의 위 2. 마. 1)의 행위는 소비자로 하여금 해당 상품들이 인기가 높거나 많이 팔린 상품인 것처럼 오인하도록 하는 것이므로 소비자를 유인하는 행위에 해당한다.

71 첫째, 비대면 거래로 이루어지는 전자상거래의 특성상 온라인 플랫폼상에 노출되는 상품의 순서 및 그 순서를 결정하는 기준은 소비자의 구매 선택·결정에 영향을 미치는 중요한 사항에 해당한다.

72 둘째, 온라인 플랫폼에 상품 노출기준에 대한 설명이 명시적으로 표시되지 않은 이상 소비자는 해당 정렬 방식의 명칭을 신뢰할 수밖에 없고, 당해 정렬 방식의 명칭에는 '인기', '랭킹'이 주요 표현으로 사용되고 있어 소비자로 하여금 인기가 높거나 많이 팔린 상품으로 정렬된다고 오인토록 할 여지가 상당하다.

73 셋째, '인기도순' 및 '머스트잇 랭킹순' 정렬 방식은 소비자 본인이 직접 선택하는 것이 아니라 피심인이 당해 사이버몰의 '기본' 정렬 방식으로 설정하였다는 점에서 소비자 오인성은 더욱 크다고 할 수 있다.

74 한편, 피심인은 소비자가 상품 구매 시 리뷰 개수와 그 내용을 중요하게 생각하므로 당해 행위의 소비자 유인 효과가 없거나 미미하다고 주장한다. 그러나 당해 위반행위가 성립하기 위해서는 소비자가 유인될 우려가 있으면 족하고, 상품 노출 순서가 소비자의 구매 선택·결정에 영향을 미치는 주요 사항인 이상 해당 행위로

인한 소비자 유인 우려가 부정된다고는 할 수 없다.

다) 소결

75 피심인의 위 2. 마. 1)의 행위는 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인하는 행위에 해당하므로, 전자상거래법 제21조 제1항 제1호의 금지행위에 해당한다.

3. 처분

가. 시정조치

76 피심인의 위 2. 가. 1) 나), 2. 라. 1) 및 2. 마. 1) 각 행위는 이미 종료되었으나, 향후 동일 또는 유사한 행위를 반복할 우려가 있으므로 표시광고법 제7조 및 전자상거래법 제32조에 따라 행위금지명령을 부과한다.

77 또한 위 2. 가. 1) 나), 2. 라. 1) 및 2. 마. 1) 각 행위로 인하여 소비자들에게 남아있는 오인·기만적 효과를 제거할 필요가 있다고 인정되는 점 등을 고려하여 표시광고법 제7조 및 전자상거래법 제32조에 따라 공표명령도 함께 부과한다.

나. 경고

78 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 행위는, 피심인이 운영하는 사이버몰이 명품 온라인 플랫폼이고, 피심인이 병행수입 등을 통해 상품을 상대적으로 낮은 가격으로 판매하는 것을 강조하여 홍보하고 있는 사정을 고려하면 일부 소비자의 경우 해당 표시 가격을 할인 전 가격이 아닌 해당 상품의 브랜드 공식가격으로 인식할 여지도 존재하는 등 위반의 정도가 경미한 점, 법 위반행위를 스스로 시정한 점 등을 고려하여 표시광고법 제16조, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[18] 제101조, 「공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙」[19] 제57조에 따라 경고한다.

---

18) 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것을 말한다.

19) 2024. 8. 7. 공정거래위원회고시 제2024-20호로 개정되기 전의 것을 말하고, 이하 '사건절차규칙'이라 한다.

79 또한, 위 2. 나. 1) 및 2. 다. 1) 각 행위는, 통신판매업자의 변경신고 사항 및 통신판매중개업자의 소비자에 대한 정보제공 의무 사항 중 일부에 대해서만 위반이 발생한 점, 법 위반행위를 스스로 시정한 점 등을 종합적으로 고려하여 전자상거래법 제39조 제3항, 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[20] 제101조, 사건절차 규칙 제57조에 따라 경고한다.

다. 과징금 부과

80 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위는 명품 온라인 플랫폼을 이용하는 소비자에게 미치는 영향이 크고, 위반행위로 인하여 부당이득이 발생하였다고 판단되므로 표시광고법 제9조, 같은 법 시행령 제12조 및 '표시・광고의 공정화에 관한 법률 위반사업자 등에 대한 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시'[21]를 적용하여 피심인에게 과징금을 부과하기로 한다.

1) 산정기준

가) 위반기간

81 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위는 동일・유사한 목적 및 유형 하에 지속적·반복적으로 이루어졌으므로 각 표시·광고행위는 하나의 위반행위이고, 해당 행위의 개시일은 2021. 1. 1., 행위종료일은 2024. 7. 4.이다.

나) 관련매출액

82 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위의 관련매출액은 위반기간 동안 발생한 중개수수료 및 자신의 직접 판매 매출액(부가가치세 등 제외)의 합계액[22]이며, 이에 따른

20) 2024. 1. 9. 법률 제19990호로 개정되기 전의 것을 말하고, 이하 위 2023. 6. 20. 법률 제19510호로 개정되기 전의 것과 통칭하여 '공정거래법'이라 한다.

21) 2025. 1. 3. 공정거래위원회 고시 제2025-1호로 개정되기 전의 것을 말하며, 이하 '과징금 고시'라 한다.

관련매출액은 3,566,074,792원이다.

다) 부과기준율

83 피심인의 위 2. 가. 1) 나) 행위는 행위의 기간·규모, 부당이득의 발생 정도, 소비자 피해발생 정도, 제반사정 등을 감안할 때, '중대성이 약한 위반행위'에 해당하는바, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 가. 1)에 따라 부과기준율 0.5%를 적용하기로 한다.

라) 산정기준

84 산정기준은 관련매출액에 부과기준율을 곱하여 정하고, 이에 따른 과징금 산정기준은 17,830,374원이다.

2) 1차 조정 및 2차 조정

85 피심인은 심사관의 조사 단계 이후 위 2. 가. 1) 나) 행위를 자진하여 시정하였으므로, 과징금 고시 Ⅳ. 3. 다. 3) 나)에 따라 10% 감경을 적용하고, 이에 따른 조정 과징금은 16,047,337원이다.

3) 부과과징금의 결정

86 피심인에게 과징금 고시 Ⅳ. 4.의 규정에 따른 조정사유가 없으므로, 위 3. 다. 2)에서 정한 조정 과징금에서 과징금 고시 Ⅳ. 4. 라.의 규정에 따라 1백만 원 미만의 금액을 버린 16,000,000원을 부과과징금으로 한다.

라. 과태료 부과

87 위 2. 나. 1), 2. 라. 1) 및 2. 마. 1) 각 행위와 관련하여 피심인에게 다음과 같

22) 당해 행위와 관련하여 피심인이 취득한 중개 수수료는 **********원이고, 직접 판매 매출액은 **********원이다.

이 총 5,500,000원의 과태료를 부과한다.

88 위 2. 나. 1) 행위는 전자상거래법 제12조 제2항에 위반되므로 같은 법 제45조 제4항 제3호, 같은 법 시행령 제42조 및 [별표 3] '과태료의 부과기준'에 따라 위반횟수 1회에 해당하는 과태료 금액인 1,000,000원이 부과대상 금액이나, 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소한 경우에 해당되므로 2분의 1을 감액하여 500,000원을 부과하기로 한다.

89 위 2. 라. 1) 행위는 전자상거래법 제21조 제1항 제1호에 위반되므로 같은 법 제45조 제3항 제2호, 같은 법 시행령 제42조 및 [별표 3] '과태료의 부과기준'에 따라 위반횟수 1회에 해당하는 과태료 금액인 5,000,000원이 부과대상 금액이나, 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소한 경우에 해당되므로 2분의 1을 감액하여 2,500,000원을 부과하기로 한다.

90 위 2. 마. 1) 행위는 전자상거래법 제21조 제1항 제1호에 위반되므로 같은 법 제45조 제3항 제2호, 같은 법 시행령 제42조 및 [별표 3] '과태료의 부과기준'에 따라 위반횟수 1회에 해당하는 과태료 금액인 5,000,000원이 부과대상 금액이나, 위반행위자가 법 위반상태를 시정하거나 해소한 경우에 해당되므로 2분의 1을 감액하여 2,500,000원을 부과하기로 한다.

4. 결론

91 피심인의 위 2. 가. 1) 가) 및 나) 행위는 표시광고법 제3조 제1항 제1호에 각각 위반되고, 위 2. 나. 1) 행위는 전자상거래법 제12조 제2항, 위 2. 다. 1) 행위는 전자상거래법 제20조 제2항, 위 2. 라. 1) 및 2. 마. 1) 행위는 전자상거래법 제21조 제1항 제1호에 각각 위반되므로, 시정조치에 대해서는 표시광고법 제7조 및 전자상거래법 제32조를, 경고에 대해서는 표시광고법 제16조, 전자상거래법 제39조, 공정거래법 제101조 및 사건절차규칙 제57조를, 과징금 부과에 대해서는 표시광고법 제9조를, 과태료 부과에 대해서는 전자상거래법 제45조를 각각 적용하여 주문과 같이 의

결한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 3월 24일

의 장 위 원 황 원 철

위 원 조 성 진

위 원 김 문 성

<별지1> 공표명령 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 머스트잇은 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱]을 통하여 다음과 같이 거짓·과장의 표시·광고행위를 하여 「표시·광고의 공정화에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

○ 판매업체의 상품을 중개하면서 동일한 상품에 대해 계속하여 할인 행사를 진행함에도 특정 기간에만 한정하여 할인 행사를 진행하는 것처럼 표시·광고한 행위

2025. . .

주식회사 머스트잇

대표이사 조ㅇㅇ

<별지2> 공표명령 문안

공정거래위원회로부터 시정명령을 받은 사실의 공표

저희 주식회사 머스트잇은 사이버몰[웹사이트(www.mustit.co.kr) 및 모바일 앱]을 통하여 다음과 같이 거짓 또는 과장된 사실을 알리거나 기만적 방법을 사용하여 소비자를 유인 또는 소비자와 거래하거나 청약철회등 또는 계약의 해지를 방해하는 행위를 하여 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」을 위반하였다는 이유로 공정거래위원회로부터 시정명령을 받았습니다.

- 다 음 -

○ 소비자가 청약철회 등을 할 수 있는 기간을「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」이 보장하는 기간보다 단축하여 고지하거나 같은 법에서 보장하는 청약철회 등의 사유를 임의로 제한하여 고지하는 행위

○ 판매업체의 상품을 중개하면서 광고상품을 구입한 판매업체의 상품을 검색결과 상위에 배치하였음에도 이러한 사실을 소비자에게 알리지 않은 행위

2025. . .

주식회사 머스트잇

대표이사 조ㅇㅇ